

통 보

제 목 사택 임차 시 임차보증금 반환 특약 강화 필요

관 련 부 서 경남본부, 경영지원처

내 용

1. 업무 개요

경남본부(이하 “본부”라 한다)는 임직원의 원활한 근무 여건을 제공하기 위하여 [표 1]과 같이 아파트 2채를 임차하여 직원 숙소로 운영하고 있다.

[표 1] 경남본부 임차사택 현황

연번	임차물건	건물형태	면적	보증금	임대차 기간	비고
1	“A”	아파트	59.7772㎡ (23평)	***백만원	‘20.12.21~’25.12.20	전세
2	“B”	아파트	49.95㎡ (20평)	***백만원	‘23.03.03~’27.03.02	전세

※ 자료출처 : 전산시스템(가스피아) 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「부동산관리요령」제34조(임차계약서 작성) 별지4호에 따르면, 임차계약서를 작성할 경우 해당 임대차 상황에 따라 특약사항 및 그 밖의 필요사항을 추가하여 계약서를 작성하도록 되어 있고, 제38조(임차보증금 회수)에서는 임대차계약 종료 후 임차보증금은 임차목적물의 명도와 동시에 전액 회수하고 임차보증금을 회수하지 못한 경우에는 제반조치를 취하도록 명시하고 있다.

따라서 경남본부는 부동산의 임차계약 시 임차보증금의 반환 특약사항 내용을 계약서에 반영하여 보증금의 횡령·유용 등 자금사고¹³⁾를 예방할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경남본부의 부동산 임차계약서를 확인한 결과, 아래 [그림]과 같이 사택 임차계약 시 보증금 반환 특약사항 내용을 계약서에 반영하지 않고 계약을 체결하였음이 확인되었다.

[그림] 2025.2.3. 작성 “A” 계약서의 특약사항

[특약사항] 1.현시설물 상태의 계약이며, 등기사항 증명서를 확인하고 계약을 체결함.(고장 및 파손 사용이 불가능한 부분은 수리하여 임대차한다.),오백만원 증액하여 재계약하는 건임. 2.임대인은 잔금일 익일까지 어떠한 제한물권도 설정할 수 없으며 임대차 존속기간에도 동일하게 적용된다. 3.임대인은 임차인의 전세권 설정에 동의 및 필요서류를 제공한다.(설정비용은 임차인 부담) 4.임차인은 전세만료일에 전세권해지서류에 관한 전부를 임대인에게 제공한 후 전세보증금을 받기로 한다.(동시이행,말소 비용 임차인부담) 5.임대인은 잔금일까지 공과금 및 관리비를 부담하기로 하기로한다. 6.장기수선충당금은 전세기간 만료 또는 매매 변동이 있을 시 임대인은 임차인에게 일괄 지급하여야한다. 7.애완동물 사육금지 8.기타사항은 민법 임대차보호법 및 부동산임대차 계약 일반 관례에 따르기로 한다. 9.잔금일에 KB시세의 변동으로 전세보증보험 가입이 안될경우에는 임대인은 전세보증금내에서 보증보험 가입가능한 최대 금액을 전세금으로 정한다. 10.25년3월2일 공휴일이므로 양 당사자 합의하에 25년2월28일에 증액금 오백만원정을 입금하기로 한다. 11.임대인 계좌번호	
--	---

※ 자료출처 : “A” 임차사택 임대차계약서 특약사항 캡처

따라서 경남본부는 사택 임대차 계약 시 “임대인은 위 임대차계약 만료로 보증금 등을 임차인에게 반환할 경우 반드시 한국가스안전공사 법인계좌(○○은행 ○○○-○○-○○○○, 예금주: 한국가스안전공사 ○○○)로 입금여야 한다.” 는 내용의 ‘보증금 반환특약’ 을 임대차 계약서에 명시하여 임차보증금 회수에 대한 통제를 강화할 필요가 있다.

13) 2013.10월 ○○○○○공사 사택담당 직원이 사원사택 3채의 전세보증금을 지인 및 본인 계좌로 회수하는 방법으로 690백만원 횡령(해임 처분)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항

경남본부장은

차후 사택 임차계약 시에는 계약서 상에 보증금 반환에 대한 내용(법인계좌, 예금주 등)을 보증금 반환특약으로 명시하도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)

경영지원처장은

과거 타 기관의 보증금 회수와 관련한 횡령 사례가 발생하지 않도록 차후 사택 임차 검토·승인 단계에서 계약서 초안에 임차보증금 반환 시 우리 공사의 법인 계좌로 반환하도록 하는 내용이 기입되어 있는지를 확인한 후 승인 처리를 하여 주시기 바랍니다. (통보_회보불요)